



Régie EMERY

FICHE INFORMATION SUR LES PRIX ET LES PRESTATIONS PROPOSEES

**Copropriété LE CHAMOIS sise 357 Avenue DU MONT PACCARD 74170
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS**

1. INFORMATIONS GENERALES

Conformément aux dernières dispositions, veuillez trouver ci après une fiche récapitulative, résumant nos tarifs pour les prestations couramment utilisées pour la gestion de votre copropriété.

Vous aurez à la suite, le Contrat de Syndic complet et détaillé reprenant l'ensemble des prestations contractuelles et rémunérations forfaitaires, ponctuelles et privatives.

Ce contrat sera approuvé par l'Assemblée Générale et s'imposera par la suite de l'Assemblée.

Identification du Syndic	SARL REGIE EMERY Siège: 10 place Foch 69630 CHAPONOST Immatriculée RCS LYON sous le n° 398 912 766 Titulaire de la Carte Professionnelle "SYNDIC" n°69012018000031709 délivrée par la CCI LYON
Identification de la copropriété "LE CHAMOIS" telle que résultant du registre institué à l'art L.711-1 du code de la construction et de l'habitation	357 Avenue DU MONT PACCARD 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS immatriculation au registre des copropriétés : , Nombre de lots de la copropriété : ○ Lots à usage de logements, bureaux ou commerces = 6, ○ Nombre total de lots = 15.
Durée du Contrat	Contrat proposé pour une durée maximale de 18 mois environ. Commençant à la date de la nomination de la Régie EMERY par l'Assemblée, soit le 04/07/2024, Pour se terminer au plus tard le 31/12/2025.
Quotité des heures ouvrables	les jours/heures de référence pour déterminer les modalités de rémunération sont fixés comme suit : ○ le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ○ le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ○ le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ○ le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 ○ le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Horaires de disponibilité	les jours et horaires de disponibilité du Syndic sauf urgences (accueil physique et/ou téléphonique) pour les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l'immeuble sont fixés comme suit : Accueil physique sur Rendez-vous uniquement : ○ le lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ○ le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ○ le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ○ le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 ○ le vendredi de 10h00 à 12h00 Accueil téléphonique : ○ le lundi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 ○ le mardi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 ○ le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 ○ le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 ○ le vendredi de 10h00 à 12h00
---------------------------	--

2. FORFAIT REMUNERATION ANNUEL

Le forfait comprend toutes les prestations fournies par le Syndic au titre de sa mission, à l'exclusion des prestations limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

La rémunération forfaitaire du syndic pour 12 mois proposée s'élève à la somme de 580 € hors taxes, soit 696 € TTC.

2.1. Prestations obligatoirement incluses dans le forfait du Syndic

Visites et vérification de la copropriété Au titre de sa mission d'administration, de conservation, de garde et d'entretien de l'immeuble, le Syndic s'engage	à effectuer au minimum le nombre annuel de 1 visite(s). Ces visites auront une durée minimum de 30 minutes. Le président du Conseil Syndical sera invité à ces réunions dès que nécessaire Ces réunions ne donneront pas lieu à une rédaction de rapport mail sommaire.
Tenue de l'Assemblée générale annuelle	Elle débutera à l'heure de la convocation, aura une durée de 2 heures Elle se tiendra à l'intérieur d'une plage horaire allant 09h00 à 18h00

2.2. Prestations optionnelles pouvant être incluses dans le forfait sur décision des parties

Tenue d'Assemblées autres que l'Assemblée Générale Annuelle (1)	OUI compris - NON compris La préparation, la convocation et la tenue d'assemblées générales extraordinaires d'une durée de 2 heure(s), à l'intérieur d'une plage horaire allant de 09h00 à 18h00
Réunions avec le Conseil Syndical	OUI compris - NON compris L'organisation de 1 réunion(s) complémentaire(s) avec le Conseil Syndical de 2 heure(s) Elle se tiendra à l'intérieur d'une plage horaire allant de 09h00 à 18h00

(1) Autres que celles à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou obligations, qui sont mentionnées au point 4. Le cas échéant, les dépassements d'horaires ou de la durée convenus pour les prestations des 2.1 et 2.2 seront facturés selon le seul coût horaire suivant (coût horaire unique prévu au point 3) : 95 € / heure HT, soit 119 € / heure TTC.

3. PRESTATIONS PARTICULIERES NON COMPRISES DANS LE CONTRAT

La rémunération du syndic pour chaque prestation particulière pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire s'effectue, pour chacune de ces prestations, au choix : au temps passé : coût horaire unique 95 € / heure HT, soit 119 € / heure TTC ~~au tarif forfaitaire total proposé~~

3.1. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires

Assemblées générales Préparation, Convocation et tenue	Seront facturés au temps passé, les dépassements de la plage horaire (09h00 à 18h00) ou de la durée convenue de 2 h un taux horaire prévu au point 3 (119 € TTC) + majoration de 50%	Seront facturés au forfait pour ces assemblée une prestation forfaitaire de 360 € TTC + un coût unitaire par lot principal de 30 € TTC + frais postaux ou de distribution des convocations et de diffusion des procès verbaux
Conseil Syndical Organisation et tenue d'1 réunion(s) supplémentaire(s)	Seront facturés au temps passé, les dépassements de la plage horaire (09h00 à 18h00) ou de la durée convenue 2 h un taux horaire prévu au point 3 (119 € TTC) + majoration de 50%	Seront facturés au forfait pour ces réunions une prestation forfaitaire de 150 € TTC pour la convocation, la tenue et la diffusion d'un Compte Rendu
Visite Copropriété Réalisation d'une visite supplémentaire	Seront facturés au temps passé sur place selon le tarif horaire au point 3 (119 € TTC)	Seront facturés au forfait pour ces réunions une prestation forfaitaire de 60 € TTC pour le déplacement et la diffusion d'un Compte Rendu mail sommaire

3.2. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres

Déplacement sur les lieux	facturés au temps passé	Forfait déplacement de 60 € TTC
Prise de mesures conservatoires	facturés au temps passé	Forfait de 250 € TTC
Assistance aux mesures d'expertise	facturés au temps passé	Forfait d'assistance de 96 € TTC
Suivi du dossier auprès de l'assureur	facturés au temps passé	Forfait annuel de 200 € TTC

Le cas échéant, le taux majoré unique pour des prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l'urgence est fixé à 50% du coût horaire TTC prévu au point 3.

3.3. Prestations relatives aux travaux et études techniques

Les travaux mentionnés à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques complémentaires, qui sont votés avec les travaux en assemblée générale, aux mêmes règles de majorité (III de l'article 18- 1 A de la loi du 10 juillet 1965).

3.4. Prestations de gestion aux litiges et aux contentieux (hors frais de recouvrement)

Mise en demeure par LRAR d'un tiers ou copropriétaire	facturés au temps passé	Forfait de 38 € TTC
Constitution dossier transmis à huissier, avocat ou assureur PJ	facturés au temps passé	Forfait de 180 € TTC
Suivi des dossiers transmis à l'avocat	facturés au temps passé	Forfait annuel de 100 € TTC

4. TARIFICATION PRATIQUEES POUR LES PRINCIPALES PRESTATIONS IMPUTABLES AU SEUL COPROPRIETAIRE CONCERNE

Frais de recouvrement

- Mise en demeure par LRAR : 18€ TTC
- Relance après mise en demeure : 36€ TTC

Frais et honoraires liés aux mutations

- Etablissement de l'état daté : 380€ TTC (pour info : montant maximum applicable de 380 € TTC)
- Opposition sur mutation : 240€ TTC

Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou obligations

- Etablissement de l'ordre du jour et envoi de la convocation, présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale, rédaction et tenue du registre des procès-verbaux, envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires : Forfait de 600€ TTC + un coût unitaire par lot principal de 15 € TTC.

(Conditions de mise en oeuvre de cette prestation prévues à l'article 8-1 du décret no 67-223 du 17 mars 1967)



Régie EMERY

CONTRAT DE SYNDIC

Contrat type prévu à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et à l'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son application, modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 et le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020.

Entre les soussignés

D'une part :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble

"LE CHAMOIS"

sis à l'adresse suivante

357 Avenue DU MONT PACCARD 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

, numéro d'immatriculation ,

représenté pour le présent contrat par _ Mme EMERY Marylène_, agissant en exécution de la décision de l'assemblée générale descopropriétaires du 04/07/2024, titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile.

ET

D'autre part :

Le syndic désigné par l'assemblée générale en date du 04/07/2024.

REGIE EMERY exploitée par la société REGIE EMERY SARL au capital de 12000 euros, dont le siège social est situé 10 place Maréchal FOCH 69630 CHAPONOST , RCS 398912766 , titulaire de la carte professionnelle Syndic n° CPI 6901 2018 000 031 709 délivrée par LYON METROPOLE ST ETIENNE ROANNE , assurée en responsabilité civile professionnelle par MMA Entreprises dont le siège est sis 14 bd Marie et Alexandre OYON 72030 LE MANS cedex 9 , Adhérente de la caisse de Garantie GALIAN dont le siège est sis 89 rue de la Boétie 75008 PARIS sous le n° A 01913560, ORIAS n°23000252, représentée par Emmanuel EMERY , agissant en sa qualité de Représentant Légal , ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Le présent contrat de mandat de syndic est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967.

Les articles 1984 et suivants du code civil s'y appliquent de façon supplétive.

Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie promulgué en application de l'article 13-1 de cette même loi.

Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres rémunérations, à l'occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20 juillet 1972 précité).

1. Missions

Le syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat d'exercer la mission de syndic de l'immeuble ci-dessus désigné. L'objet de cette mission est notamment défini à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par le présent contrat.

1. 1 Commentaires

RAS

2. Durée du contrat

Contrat proposé pour une durée maximale de 18 mois environ.

Il prendra effet à la date de la nomination de la Régie EMERY par l'Assemblée, soit le 04/07/2024,

Pour se terminer au plus tard le 31/12/2025. Il ne peut être conclu un nouveau contrat que par décision expresse de l'assemblée générale.

3. Résiliation du contrat à l'initiative du conseil syndical

Le contrat de syndic peut être résilié, à l'initiative du conseil syndical, par décision de l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965).

Cette résiliation du contrat doit être fondée sur une inexécution suffisamment grave reprochée au syndic.

Le conseil syndical notifie au syndic une demande motivée d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées.

La résiliation prend effet à la date déterminée par l'assemblée générale et au plus tôt un jour franc après la tenue de celle-ci.

4. Résiliation du contrat à l'initiative du syndic

La résiliation du contrat doit être fondée sur une inexécution suffisamment grave reprochée par le syndic au syndicat des copropriétaires.

Le syndic doit notifier son intention au président du conseil syndical, et à défaut à chaque copropriétaire, en précisant la ou les inexécutions reprochées par le syndic au syndicat des copropriétaires.

Il convoque dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de cette notification une assemblée générale, en inscrivant à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic.

La résiliation prend effet au plus tôt un jour franc après la tenue de l'assemblée générale.

5. Nouvelle désignation du syndic

A la fin du présent contrat, l'assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, est conclu avec le syndic désigné à nouveau ou avec le nouveau syndic.

Lorsqu'il est envisagé de désigner un nouveau syndic, il peut être mis fin au présent contrat, de manière anticipée et sans indemnité, dès lors que la question du changement de syndic et de la date de fin du présent contrat sont inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale convoquée dans les trois mois précédant le terme du présent contrat.

Le syndic qui ne souhaite pas être désigné à nouveau doit en informer le président du conseil syndical au moins trois mois avant la tenue de cette assemblée générale.

L'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat, qui s'effectue dans les conditions précisées à l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965.

6. Fiche synthétique de copropriété et transmission de pièces au conseil syndical

6.1. La fiche synthétique de la copropriété

En application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit une fiche synthétique de la copropriété

regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque année. Le syndic met cette fiche à disposition du copropriétaire qui en fait la demande dans le délai d'un mois. A défaut, il est tenu au paiement de la pénalité financière suivante : 15 € (montant fixé par décret) par jour de retard. Cette pénalité est déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du syndic lors de l'établissement des comptes à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndicats administrant des immeubles à destination totale autre que d'habitation.

6.2. La transmission de pièces au conseil syndical

En application du septième alinéa de l'article 21 de la loi 10 juillet 1965, le conseil syndical peut prendre connaissance et copie, à sa demande, après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété.

En l'absence de transmission desdites pièces, au-delà du délai d'un mois à compter de la demande du conseil syndical, le syndic est tenu au paiement de la pénalité suivante : 15 € (montant fixé par décret) par jour de retard.

Cette pénalité est déduite de la rémunération forfaitaire annuelle du syndic lors de l'établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l'assemblée générale.

7. Prestations et modalités de rémunération du syndic

Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés comme suit :

- le lundi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- le mardi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- le jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Sauf en cas d'urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l'immeuble auprès du syndic s'effectuent aux jours et heures suivantes (accueil physique et/ou téléphonique effectif) :

Accueil physique sur rendez vous uniquement :

- le lundi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
- le mardi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
- le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
- le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
- le vendredi de 10h00 à 12h00

Accueil téléphonique :

- le lundi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
- le mardi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
- le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
- le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
- le vendredi de 10h00 à 12h00

La rémunération du syndic professionnel est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du présent contrat (art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).

7.1. Le forfait

7.1.1. Contenu du forfait

Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa mission, à l'exclusion des prestations limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967.

A ce titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à l'administration, à la conservation, à la garde et à l'entretien de l'immeuble.

Il est convenu la réalisation, au minimum, de :

○ 1 visites et vérifications périodiques de la copropriété, d'une durée minimum de 30 minutes,
Les frais de reprographie et les frais administratifs afférent aux prestations du forfait sont inclus dans la rémunération forfaitaire.

Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :

- les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le sinistre a sa source dans les parties communes;
- la gestion des règlements aux bénéficiaires.

7.1.2. Précisions concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle

Les parties conviennent que l'assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de 2 heures à l'intérieur d'une plage horaire allant 09h00 à 18h00, par le syndic et/ou un ou plusieurs préposés désignés par le Syndic ou le Conseil Syndical.

7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties

Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément inclure l'une ou plusieurs des prestations ci-dessous :

- ~~la préparation, convocation et tenue d'assemblée(s) générale(s), autres que l'assemblée générale annuelle, de 2 heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant 09h00 à 18h00;~~
- l'organisation d'1 réunion(s) avec le conseil syndical d'une durée de 2 heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant 09h00 à 18h00 donnant lieu à un compte rendu.

7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l'assemblée générale des copropriétaires

En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires peut, par décision spéciale prise aux conditions précisées par cet article :

- ~~dispenser le syndic d'offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés;~~
- ~~confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat.~~

En cas de décision régulièrement adoptée par l'assemblée générale antérieurement à la conclusion du présent contrat, la prestation considérée n'est pas incluse dans le forfait.

7.1.5. Modalités de rémunération

La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du présent contrat s'élève à la somme de 580 € hors taxes, soit 696 € toutes taxes comprises.

Cette rémunération est payable d'avance par mois.

Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions et visites ou vérifications périodiques incluses dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au 7.2.1.

L'envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.

Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires déciderait, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de confier les archives du syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle hors taxes sera imputé soit :

- ~~de la somme de 150€ que les parties décident de fixer dès à présent,~~
- de la somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).

Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires déciderait, en cours d'exécution du présent contrat et dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, de dispenser le syndic de son obligation de mise à disposition d'un service d'accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle sera imputé :

- de la somme de 50€ que les parties décident de fixer dès à présent,
- ~~de la somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura été confiée (sur justificatif).~~

Le montant de l'imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé prorata temporis de la période

GM

restant à courir jusqu'à la date d'exigibilité de la rémunération.

7.2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire

7.2.1. Modalités de rémunération des prestations particulières

La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières, à l'exception de celles citées au 7.2.5, est calculée pour chacune d'elles :

- soit en application du seul coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé, à savoir : 95 €/heure hors taxes, soit 119 €/heure toutes taxes comprises,
- soit en application du tarif forfaitaire total convenu par les parties, exprimé hors taxes et toutes taxes comprises.

La rémunération due au titre des prestations particulières s'entend hors frais d'envoi. L'envoi des documents afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou d'acheminement engagés.

7.2.2. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires

(au-delà du contenu du forfait stipulé aux 7.1.1 et 7.1.3)

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
La préparation, la convocation et la tenue d'une assemblée générale supplémentaire de 2 heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant 09h00 à 18h00 :	30 € TTC par lots principaux et un minimum de 360 € TTC. Le cas échéant, une majoration spécifique pour dépassement d'horaires convenus par heure de 50% de 119 € TTC .
L'organisation d'une réunion supplémentaire avec le conseil syndical d'une durée de 2 heures, par rapport à celle(s) incluse(s) dans le forfait au titre du 7.1.3	une majoration spécifique pour dépassement d'horaires convenus par heure de 50% de 119 € TTC, en plus d'un forfait de 150 € TTC
La réalisation d'une visite supplémentaire de la copropriété avec rédaction d'un rapport sommaire mail sans rédaction d'un rapport en présence du président ou d'un membre du conseil syndical si nécessaire hors la présence du président du conseil syndical par rapport à celle(s) incluse(s) dans le forfait au titre du 7.1.1	60 € TTC

7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
L'établissement ou la modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du syndicat prise en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si l'assemblée générale décide, par un vote spécifique, de confier ces prestations au syndic)	Les parties conviennent que les honoraires seront fixés en Assemblée, avec un minimum de 420 € TTC
La publication de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes	Frais réel de publication + un forfait de 150 € TTC

7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
Les déplacements sur les lieux	60 € TTC
La prise de mesures conservatoires	250 € TTC
L'assistance aux mesures d'expertise	96 € TTC
Le suivi du dossier auprès de l'assureur	200 € TTC

Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et/ou rendues nécessaires par l'urgence sont facturées : - avec une majoration du coût horaire de 50 %.

Toute somme versée par l'assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier dans le cadre du règlement d'un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent article.

7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques

Les travaux dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques. Ces honoraires concernent :

- les travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ou d'entretien courant ;
- les travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance ;
- les travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
- les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
- d'une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.

Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).

Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée hors taxes et toutes taxes comprises, en application du pourcentage du montant toutes taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution.

Le choix du prestataire par l'assemblée générale est précédé d'une mise en concurrence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 19-2 du décret du 17 mars 1967.

Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions prévues au présent article.

7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
La mise en demeure d'un tiers par lettre recommandée avec accusé de réception	38 € TTC
La constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier de justice ou à l'assureur protection juridique (à l'exclusion des formalités visées au 7.2.4)	180 € TTC

Le suivi du dossier transmis à l'avocat	100 € TTC
---	-----------

7.2.7. Autres prestations

DÉTAIL DE LA PRESTATION	MODALITÉS DE TARIFICATION convenues
Les diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de disposition des parties communes	Le montant définitif des honoraires sera fixé lors de la décision de l'assemblée, avec un minimum de 2 % HT du prix voté avec un minimum de 800 € TTC
La reprise de la comptabilité sur exercice (s) antérieur (s) non approuvés ou non répartis (changement de syndic)	Au minimum, 600 € TTC par année reprise ou un forfait de 30 € TTC par lot principaux
La représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du présent contrat	120 € TTC
La constitution et le suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application de l'article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet 1965	Forfait de 450 € TTC + 50 € TTC par copropriétaire ayant recours au financement collectif
La constitution et le suivi d'un dossier de subvention accordé au syndicat	2 % HT du prix voté avec un minimum de 800 € TTC
L'immatriculation initiale du syndicat	80 € TTC

8. Défraiement et rémunération du syndic non professionnel (sans objet)

Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en application de l'art 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.

Les parties s'accordent de fixer la rémunération comme suit :

- ☐ Forfait annuel
- ☐ Coût horaire de 119 € TTC
- ☐ Autre modalité à préciser

9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires

Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné.

PRESTATION	DETAILS	TARIFICATION PRATIQUEE exprimée HT et TTC
9.1. Frais de recouvrement auprès des copropriétaires	Mise en demeure par LRAR	18 € TTC
	Relance après mise en demeure	36 € TTC
	Frais chèque/prélèvement impayé	18 € TTC

	Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé	138 € TTC
	Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles)	280 € TTC
	Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles)	300 € TTC
	Frais de constitution ou mainlevée d'hypothèque	240 € TTC
	Dépôt d'une requête en injonction de payer	140 € TTC
9.2. Frais et honoraires liés aux mutations	Etablissement de l'état daté ; Nota. - Le montant maximum applicable aux honoraires et frais perçus par le syndic pour l'établissement de l'état daté, fixé en application du décret prévu à l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965, s'élève à la somme de 380 € TTC).	380 € TTC
	Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965).	240 € TTC
9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation)	Délivrance d'une copie du carnet d'entretien ;	40 € TTC
	Délivrance d'une copie des diagnostics techniques ;	40 € TTC
	Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation ;	60 € TTC
	Délivrance au copropriétaire d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait de procès-verbal d'assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l'article 18 du décret du 17 mars 1967).	40 € TTC

9.4 Préparation, convocation et tenue d'une assemblée générale à la demande d'un ou plusieurs copropriétaires, pour des questions concernant leurs droits ou obligations (art. 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965)	Etablissement de l'ordre du jour ; élaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions ; présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale ; établissement de la feuille de présence ; émargement, vérification des voix et des pouvoirs ; rédaction et tenue du registre des procès-verbaux ; envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires (opposant ou défaillant) et, le cas échéant, information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal abrégé dans les parties communes (article 44 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986).	600 € TTC + coût de 6€ TTC par copropriétaire + frais réels postaux ou de distribution des convocations et de diffusion du PV
---	--	--

10. Copropriété en difficulté

En application de l'article 29-1 de la loi l'article loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation d'un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans indemnité du présent contrat.

11. Reddition de comptes

La reddition de compte interviendra chaque année à la date du : 31 DECEMBRE .

12. Compétence

Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de situation de l'immeuble.

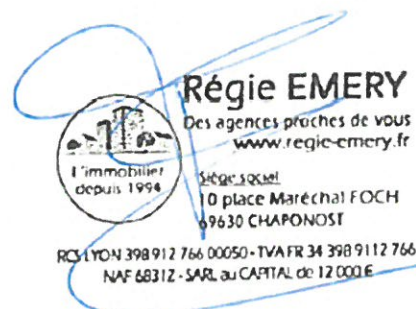
Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous :

Pour le syndic : CHAPONOST siège social de la Société

Pour le syndicat : Ville de situation de l'immeuble

Bon pour accord, contrat validé par l'assemblée le 04/07/2024

Signature du Président de séance : Mme EMERY Marylène

ANNEXE I. AU CONTRAT DE SYNDIC

Liste non limitative des prestations incluses dans le forfait

I. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

I-1 Préparation de l'assemblée générale

- a) Etablissement de l'ordre du jour ;
- b) Mise à disposition de tous les copropriétaires des différentes pièces comptables et justificatives dans les conditions prévues à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.

I-2 Convocation de l'assemblée générale

- a) Elaboration et envoi de la convocation avec l'ordre du jour, des documents à joindre à la convocation et des projets de résolutions.

I-3 Tenue de l'assemblée générale

- a) Présence du syndic ou de son représentant à l'assemblée générale suivant les stipulations prévues par le contrat au titre du forfait ;
- b) Etablissement de la feuille de présence, émargement, vérification des voix et des pouvoirs ;
- c) Rédaction et tenue du registre des procès-verbaux.

I-4 Information relative aux décisions prises en assemblée générale

- a) Envoi et notification du procès-verbal comportant les décisions prises en assemblée générale aux copropriétaires (opposant ou défaillant) ;
- b) Information des occupants de chaque immeuble de la copropriété des décisions prises par l'assemblée générale par affichage d'un procès-verbal dans les parties communes.

II. CONSEIL SYNDICAL

II-5 Mise à disposition et communication au conseil syndical de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du syndicat ou des lots gérés (notamment par accès en ligne sécurisé)

II-6 Recueil des avis écrits du conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire

III. GESTION DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET COMPTABILITÉ GÉNÉRALE DE LA COPROPRIÉTÉ

III-7° Comptabilité du syndicat

- a) Etablissement des comptes de gestion et des annexes du syndicat des copropriétaires, conformément à l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- b) Etablissement du budget prévisionnel, en collaboration avec le conseil syndical, conformément à l'article 14-1 de la même loi et au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 ;
- c) Présentation des comptes en conformité avec la réglementation en vigueur.

III-8° Comptes bancaires

- a) Ouverture d'un compte bancaire séparé ;
- b) Ouverture compte bancaire séparé destiné à recevoir les cotisations prévues à l'art. 14-2 loi du 10/07/1965.

III-9° Comptabilité séparée de chaque copropriétaire

- a) Tenue des comptes de chaque copropriétaire ;
- b) Appel des provisions sur budget prévisionnel ;
- c) Imputations des consommations individuelles de fluide ou d'énergie ;
- d) Reconstitution des consommations, forfaits et régularisations sur compteurs en l'absence de relevé ;
- e) Appels sur régularisations de charge ;

CM

f) Appels des cotisations du fonds de travaux.

III-10° Autres

- a) Vérification et paiement des factures des fournisseurs et prestataires ;
- b) Recouvrement des créances auprès des tiers : relance par lettre simple avant mise en demeure ;
- c) Calcul des intérêts légaux au profit du syndicat ;
- d) Attestation de TVA aux fournisseurs et prestataires.

III- 1° Remise au syndic successeur

- a) Remise de l'état financier, des références des comptes bancaires du syndicat, des coordonnées de la banque, de l'état des comptes des copropriétaires et des comptes du syndicat.

IV. ADMINISTRATION ET GESTION DE LA COPROPRIÉTÉ EN CONFORMITÉ AVEC LE RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ

IV- 2° Immatriculation du syndicat

- a) Mise à jour du registre d'immatriculation.

IV-13° Documents obligatoires

- a) Elaboration et mise à jour de la fiche synthétique de copropriété ;
- b) Gestion de tous les audits, diagnostics et dossiers obligatoires (à l'exclusion du diagnostic de performance énergétique collectif et de l'audit énergétique, qui peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques dans les conditions précisées au 7.2.5 du présent contrat) ;
- c) Etablissement et mise à jour du carnet d'entretien conformément au décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 ;
- d) Etablissement et mise à jour de la liste des copropriétaires ;
- e) Notification de l'exercice du droit de délaissement prévue au III de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

IV-14° Archives du syndicat et accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés

- a) Détention et conservation des archives, notamment les plans, le règlement de copropriété, l'état de répartition des charges, l'état de division, les procès-verbaux des assemblées générales, les diagnostics techniques, les contrats de travaux des préposés du syndicat, les contrats d'assurance de l'immeuble et documents nécessaires pour leur mise en œuvre, les documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble dont les délais de contestation ne sont pas révolus, les contrats d'entretien et de maintenance des équipements communs ainsi que toute pièce administrative (l'assemblée générale, statuant à la majorité de tous les copropriétaires, peut décider de confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat en application du I de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ;
- b) Transmission des archives au syndic successeur ;
- c) Elaboration et transmission au conseil syndical du bordereau récapitulatif des archives transmises au syndic successeur ;
- d) Mise à disposition d'un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés (sauf décision contraire de l'assemblée générale des copropriétaires statuant dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965).

IV- 5° Entretien courant et maintenance

- a) Visites de la copropriété et vérifications, selon les stipulations prévues au contrat ;
- b) Gestion des travaux d'entretien courant et de maintenance visés à l'article 45 du décret du 17 mars 1967 ;
- c) Vérifications périodiques imposées par les réglementations en vigueur sur les éléments d'équipement communs
- d) Négociation, passation, suivi des marchés des prestataires et gestion des contrats à l'échéance dans le cadre du budget prévisionnel ;
- e) Etablissement et présentation à l'assemblée générale, au moins tous les trois ans, de la liste des travaux d'entretien et de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun nécessaires dans les trois années à échoir, en vue de la constitution de provisions spéciales ;
- f) En vue de la consultation au cours d'une assemblée générale incluse dans le forfait, appel d'offres, étude des devis et mise en concurrence résultant de la demande d'une pluralité de devis ou de l'établissement d'un devis descriptif soumis à l'évaluation de plusieurs entreprises lorsque celle-ci est obligatoire dans le cadre des travaux de

Cap

maintenance définis à l'article 45 du décret du 17 mars 1967.

V. ASSURANCES

V- 6° Souscription des polices d'assurance au nom du syndicat soumise au vote de l'assemblée générale

V-17° Déclaration des sinistres concernant les parties communes ou les parties privatives lorsque le dommage a sa source dans les parties communes

V- 8° Règlement des indemnités aux bénéficiaires

VI. GESTION DU PERSONNEL

VI- 9° Recherche et entretien préalable

VI-20° Etablissement du contrat de travail et de ses avenants éventuels

VI-21° Gestion des procédures de rupture du contrat de travail

VI-22° Paiement du salaire, tenue du livre des salaires, édition des bulletins de paies

VI-23° Déclarations et paiement aux organismes fiscaux et sociaux

VI-24° Attestations et déclarations obligatoires

VI-25° Gestion des remplacements pendant les congés, arrêts maladie et maternité

VI-26° Mise en place et mise à jour du document unique d'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs

VI-27° Gestion de la formation du personnel du syndicat

VI-28° Contrôle d'activité du personnel du syndicat



ANNEXE II. AU CONTRAT DE SYNDIC

Liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu au versement d'une rémunération spécifique complémentaire

I. - PRESTATIONS RELATIVES AUX RÉUNIONS ET VISITES SUPPLÉMENTAIRES

- 1° Préparation, convocation et tenue d'assemblées générales supplémentaires et dépassement des plages horaires de référence convenues ;
- 2° Organisation de réunions supplémentaires avec le conseil syndical ;
- 3° Réalisation de visites supplémentaires de la copropriété.

II. - PRESTATIONS RELATIVES AU RÈGLEMENT DE COPROPRIÉTÉ ET À L'EDD

- 4° Etablissement ou modification du règlement de copropriété à la suite d'une décision du syndicat ;
- 5° Publication de l'état descriptif de division et règlement de copropriété ou modifications apportées à ces actes.

III. - PRESTATIONS DE GESTION ADMINISTRATIVE ET MATÉRIELLE DES SINISTRES

- 6° Déplacements sur les lieux ;
- 7° Prise de mesures conservatoires ;
- 8° Assistance aux mesures d'expertise ;
- 9° Suivi du dossier auprès de l'assureur.

IV. - PRESTATIONS RELATIVES AUX TRAVAUX ET ÉTUDES TECHNIQUES DONT LA LISTE EST FIXÉE À L'ARTICLE 44 DU DÉCRET DU 17 MARS 1967 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965

V. - PRESTATIONS RELATIVES AUX LITIGES ET CONTENTIEUX (HORS RECouvreMENT DE CRÉANCES AUPRÈS DES COPROPRIÉTAIRES)

- 10° Mise en demeure par lettre recommandée accusée de réception ;
- 11° Constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier, à l'assureur protection juridique ;
- 12° Suivi du dossier transmis à l'avocat.

VI. - AUTRES PRESTATIONS

- 13° Diligences spécifiquement liées à la préparation des décisions d'acquisition ou de dispositions de parties communes (hors prestations visées au II) ;
- 14° Reprise comptabilité sur exercice(s) antérieur(s) non approuvés/non réparti(s), en cas changement de syndic ;
- 15° Représentation du syndicat aux assemblées d'une structure extérieure (syndicat secondaire, union de syndicats, association syndicale libre) créée en cours de mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces mêmes structures si elles existaient antérieurement à la signature du contrat de syndic ;
- 16° Constitution et suivi du dossier d'emprunt souscrit au nom du syndicat en application des alinéas 1 et 2 de l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- 17° Constitution et suivi d'un dossier de subvention au profit du syndicat ;
- 18° Immatriculation initiale du syndicat.
- 19° Opérations de liquidation en cas de disparition de plein droit de la copropriété et de dissolution du syndicat des copropriétaires par réunion de tous les lots entre les mains d'un même copropriétaire, en application du dernier alinéa de l'article 46-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Annexes validées par l'assemblée le 04/07/2024 : Signature Président(e) : Mme EMERY Marylène

